
서울특별시체육회 정기종합감사 처분요구서



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[붙임] 처분요구서

[일련번호: 1]

대 한 체 육 회

시정

[제 목] 사무처 법인카드 관리에 관한 사항

[기관·부서명] 서울특별시체육회

[내 용]

서울특별시체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 국가보조금을 교부받고 집행하는 공직유관단체로 보조금을 투명하게 사용할 의무가 있으며, 이와 관련하여 지난 2021년 대한체육회 지역체육부는 지방체육회 임직원 비리방지 목적을 위해 법인카드 및 업무추진비 집행지침 규정을 제정하라고 체육회에 안내한 바 있다.

[표 1] 대한체육회 법인카드 및 업무추진비 집행지침 규정관련 안내

대한체육회 수신자 수신자 참조 (경유) 제목 지방체육회 임직원 비리방지를 위한 관련 규정 제정 협조 일직원의 비리 방지를 위한 대한체육회 관련 규정을 안내하여 드리오니, 해당 내용을 확인하시어 귀 체육회 일직원의 비리 방지를 위한 규정을 제정하여 주시고, 각종 비리행위가 관습될 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다. 1. 일직원의 비리 방지를 위한 대한체육회 규정 안내 1. 해당규정 가. 회계규정 나. 법인카드 및 업무추진비 집행지침 다. 일직원의 행동강령 라. 스포츠윤리정책규정 2. 집행사항 - 규정이 미제정되었을 경우 상기 규정을 준용하여 집행 (이미 규정이 존재할 경우, 준용할 수 있도록 개정 추진 요청) - 귀 체육회의 회계 시로부처에서도 해당 규정이 제정될 수 있도록 안내 붙임: 관련규정 4부. 끝.	대한체육회 수신자 시도청 체육과 대한체육회장 시도청 체육과 시도청 체육과-0710 (2021.11.17.) 연우 회계정보팀-480 (2021.11.22.) 서울특별시 체육회 업무국 회계정보팀 424 (윤인영, 김관희) 연락처: 02-2144-8110 / 팩스: / 이메일: / 홈페이지: /
---	---

자료: 대한체육회 지역체육부 규정 제정관련 공문 재구성

또한, 보조금 집행기준인 【국민체육진흥보조금 정산 기준】에는 내부결재 없이 집행된 금액을 부당집행 사례로 명시하고 있으며, 법인카드 사용에는 【국민권익위원회 제도개선방안(법인카드 관리)】에 사용자가 실명을 반드시 기재하도록 의무화하여 보조금 사용에 책임감을 강화하도록 지침 및 기준을 마련하고 있다.

【표-2 국민체육진흥보조금 정산 기준 및 국민권익위원회 제도개선방안(법인카드 관리)】

보조세목	산정기준 및 내역
1. 사업추진비 (240-01목)	• 사업 추진에 특별히 소요되는 정대비, 연회비 및 기타 제강비 (집행한도: 30,000원/인)[※] - 심의회비 경비, 워민초청 집대 경비, 해외출장 지원 경비, 행사경비 등 • 체육대회, 종무식 등 공식적인 업무추진 소요 경비 (집행한도: 30,000원/인)
2. 기관업무비 (240-02목)	• 업무협의, 간담회 등 각 부서의 기본적인 운영을 위해 소요되는 경비 (집행한도: 30,000원/인)

○ 실명 서명의무 부과를 통한 사용자의 책임감 강화

- 법인카드전표 서명시 사용자의 실명을 명확하게 기재하도록 함으로써 법인카드 사용자의 책임의식 고취

• 특히, 서명이 나타나지 않는 카드전표도 회계처리를 위한 카드전표에는 사용자가 실명을 반드시 기재하도록 의무화

※ 지방자치단체의 경우 '세출예산 집행기준(행정자치부)'에 사용자의 소속과 성명을 기재토록 되어 있으나 대다수 기관이 실명 서명 기피

☞ 「수입·지출 등에 관한 회계예규」에 반영(재정경제부)

※ 아래 기관은 「수입·지출 등에 관한 회계예규」(재정경제부)를 근거로 지침 마련

구 분	주관기관	지침명
시·도교육청	교육인적자원부	별도 지침을 마련
공공기관	기획예산처	「공기업·준정부기관 예산지침(가칭)」
공직유관단체 (공공기관 미포함 기관)	개별 기관	별도 지침을 마련

정산시 첨부서류

1. 업무추진비사용산정서 또는 내부결재문서
(집행목적, 일시, 장소, 대상, 산출내역 포함)
2. 50만원 이상 집행시 집행대상과 행단(상대방의 소속 및 성명)
3. [회의/업무협의, 간담회, 정례회의 등] 용도의 비용 집행:
회의록(또는 회의결과보고서)
4. 주말, 공휴일 집행 시 근무 또는 사업수행을 확인할 수 있는 서류
및 증명자료

부당집행 사례

1. 개인적 비용
2. 주휴 등 유급성 경비가 포함되어 있는 금액
3. 집행의 타당성, 사업관련성 등을 확인할 수 없는 집행
4. 내부결재 없이 집행한 금액
5. 기관간의 비공식적인 협의 집대, 업무와 관련 없는 각종 후원금 지급 금액
6. 개인명의로 불우이웃돕기 및 재해지원금 등 기타 작출성 성금
7. 근거하지 않은 현금 지급 등

집행 시 유의해주시요!

VIP 초청 만찬 등으로 사업추진비 집행한도(30,000원)를 초과하는 경우는 문체부가 교부결정 시 승인한 사업계획서에 개회행사, VIP명단, 사유 등이 포함된 경우에 한하여 인정

국민체육진흥보조금 정산 기준

국민권익위원회 제도개선방안(법인카드 관리)

국민체육진흥보조금 정산 기준

국민권익위원회 제도개선방안(법인카드 관리)

자료: 국민체육진흥보조금 정산 기준 및 국민권익위원회 제도개선방안 자료 재구성

【국민체육진흥기금보조금 정산 기준】 및 【국민권익위원회 제도개선방안】의 취지에 따라 보조금을 집행하는 단체는 집행을 위한 별도 규정을 마련하고 해당 규정에 보조금 집행을 위한 절차 및 방법(집행 전 사용 목적, 사용일시 및 장소, 사용자, 사용금액 등의 내용이 포함된 사전 내부결재(보고)를 득하고 카드 사용시 본인의 실명 서명을 하는 등) 등을 규정하여 집행의 투명성과 책임성 제고를 할 수 있도록 하여야 한다.

하지만, 체육회는 감사일 현재(2024.6.11.~14.), 2021년 대한체육회에서 안내한 법인카드 및 업무추진비 집행지침을 제정했어야 함에도 불구하고 감사기간까지 제정하지 않은 채 업무추진비 사용 시에는 사전결재가 아닌, 선(先)카드 사용 후 지출내부결재를 통해 대금을 집행하는 절차로 행정 처리를 하고 있었으며, 법인카드 증빙(영수증)에는 사용자의 실명 서명을 하지 않고 있었다.

그리고, 사후 지출을 위한 내부결재에는 일자만 기재하고 시간은 명시하지 않아 목적과 취지에 맞게 카드를 사용하였는지에 대한 확인이 어려웠다.

이는 특정사업에 국한되지 않았고 체육회 내부 구성원 전체가 위에 적시된 절차로 카드를 사용하고 있어 체육회는 조속히 자체 법인카드 관련 제도 마련이 필요하다고 판단된다.

[표 3] 서울특별시체육회 법인카드 사업추진비 사용관련 확인 사례

 서울특별시체육회 수신 내부결재 (경유) 제 목 2023년 서울권 스포츠클럽 교류대회 준비 회의비 지출(1) 1. 관련근거 : 대한스포츠클럽법-615(2023.8.17.) 관련입니다. 2. 「2023년 서울권 스포츠클럽 교류대회」 개최 준비와 관련하여 참가클럽 관계 업무추진비를 지출하고자 합니다. 가. 내 용 : 2023년 서울권 스포츠클럽 교류대회 사무국장 업무추진비 나. 사용일시 : 2023. 10. 11(수) 다. 장 소 : 이너프(서울시 중랑구 중랑천로10길 12, 정문석) 라. 참석대상 : 11명(본회 이창환스포츠진흥부장 외4, 유승택사무국장 : 마. 지 출 액 : 금22,000원(금상만이결제) 바. 회의내용 - 대회장/교류종목/교류시기 결정 - 홍보물품, 시상용품 등구, 대회요청, 세부예산, 참가모집방법 논의 사. 지출방법 : 대한 e나라 건흥 보조금 신용카드 사용 후 온라인 이체 - 우리은행 1005-502-975007 / 서울특별시체육회(공공스포츠클럽) 아. 예산과목 : 대한체육회보조금, 사업비, 스포츠클럽육성(시도체육회 별 입 : 영수증 및 회의록 각 1부, 끝. 시행 스포츠클럽팀-1995 (2023.10.18.) 접수 후 02119 서울시 중랑구 갈매로182 / www.seoul-sports.or.kr 전화 02-490-2728 /전송 02-490-2999 / sc009@seoul-sports.or.kr /	주문번호 #14 카드결제승인 [이너프] 489-31-01472 TEL: 정문석 서울특별시 중랑구 중랑천로10길 12, 1층 거래 일시 2023-10-11 12:40:12 [결제 내역] 공급가액 29,090원 부가세 2,910원 결제금액 32,000원 [승인 정보] 승인일시 2023-10-11 12:40:12 일시불 카드번호 9435-2017- 가맹점번호 731987128 승인번호 76403488 매입사명 비씨카드 카드종류 우리카드
---	--

자료: 서울특별시체육회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

향후 법인카드 및 업무추진비 집행지침을 제정하여 보조금 집행 절차에 맞게 사용하도록 하며, 특히, 보조금 집행 전 사전 내부결재를 하고 사용 후 증빙(영수증 등) 실명 서명하도록 하고, 사후 내부 결재 시에는 보조금 사용 기간을 기재하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 서울특별시체육회장은

「법인카드 및 업무추진비 집행지침」을 제정하여 보조금 사용 및 관리에 투명성을 제고하시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 2]

대 한 체 육 회

통 보

[제 목] 임직원 행동강령에 따른 외부강의신고 관리 철저
[기관·부서명] 서울특별시체육회
[내 용]

서울특별시체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 「국민체육진흥법 제33조의2」에 따라 지역사회 체육진흥을 위하여 지방자치단체장의 인가를 받아 설립된 지방체육회이며, 「공직자윤리법 제3조의2(공직유관단체)」에 따라 지정된 공직유관단체 단체이다.

또한 체육회는 공직유관단체로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의)³⁾에 해당하여 해당 법을 적용받으며,

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조⁴⁾에 따라 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하는 「임직원 행동강령」을 제정하여 운영하고 있다.

-
- 1) 「국민체육진흥법」 제33조의2(지방체육회) ① 지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다.
- 2) 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) ①제9조제2항제8호에 따른 정부 공직자윤리위원회는 정부 또는 지방자치단체의 재정지원 규모, 임원선임 방법 등을 고려하여 다음 각 호에 해당하는 기관·단체를 공직유관단체로 지정할 수 있다
- 3) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. 부패 “공공기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다. 다만, 마목의 경우에는 제5장을 적용하는 경우에 한정하여 공공기관으로 본다.
- 가. 「정부조직법」에 따른 각급 행정기관과 「지방자치법」에 따른 지방자치단체의 집행기관 및 지방의회
- 나. 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관
- 다. 「국회법」에 따른 국회, 「법원조직법」에 따른 각급 법원, 「헌법재판소법」에 따른 헌법재판소, 「선거관리위원회법」에 따른 각급 선거관리위원회, 「감사원법」에 따른 감사원, 「고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 고위공직자범죄수사처(이하 “수사처”라 한다)
- 라. 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체(이하 “공직유관단체”라 한다)
- 4) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조(공직자 행동강령)
- ② 제1항에 따른 공직자 행동강령은 다음 각 호의 사항을 규정한다.
1. 직무관련자로부터의 향응·금품 등을 받는 행위의 금지·제한에 관한 사항
2. 직위를 이용한 인사관여·이권개입·알선·청탁행위의 금지·제한에 관한 사항
3. 공정한 인사 등 건전한 공직풍토 조성을 위하여 공직자가 지켜야 할 사항
4. 그 밖에 부패의 방지와 공직자의 직무의 청렴성 및 품위유지 등을 위하여 필요한 사항

체육회의 「임직원 행동강령」 제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따르면 ‘자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로 별표 35)에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 안되고, 동조 2항에는 임직원이 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 회장에게 미리 신고하여야 한다.’ 고 규정되어 있다.

외부강의는 『국민권익위원회 2022년 신규 공직유관단체 행동강령 제정 설명회 자료』에 따르면 ‘다수인 대상으로 의견과 지식을 전달하는 형태 또는 회의 형태가 해당한다’고 정의하고 있어, 타 기관 요청의 회의(평가 및 심사 등)에 참석하여 별도 사례금을 지급받는 경우에도 외부강의에 해당한다.

한편 제36조(준수 여부 점검)에 따르면 행동강령책임관은 임직원의 강령 이행 실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검해야 할 의무가 있다.

그러나 체육회는 타 기관 요청의 회의(평가 및 심사)에 참석하여 사례금(수당)을 지급받는 경우에는 외부강의신고가 아닌, 출장신청을 통해 참석하고 있었고, 내부적으로 외부강의에 해당되지 않는다고 해석하여 별도 신고를 하지 않고 있었다.

5)서울특별시체육회 임직원 행동강령 [별표 3] 금품등 수수(授受) 금지 위반 징계양정기준

비 위 유형	수 수 행 위	금 액		100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 미만	500만원 이상
직무와 직접적인 관계 없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	수 동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면		
	능 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면			
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하였으나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면			
	능 동	강등·해임·파면	파면				
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수 동	강등·해임·파면	파면				
	능 동	해임·파면	파면				

이는 체육회 임·직원이 외부강의에 출장명령을 통해 참석할 경우 참석하는 임·직원은 출장비와 참석수당을 이중으로 지급받을 가능성이 있으며 이를 예방하기 위해 외부강의 사전신고 철저 및 정기 점검을 통해 철저한 관리가 필요하다고 판단된다.

하지만 감사일 현재(2024.6.11.~14.) 체육회는 임직원의 외부강의에 대하여 별도 점검을 하지 않고 있었으며, 최근 3년간 임직원 외부강의 신고도 없는 것으로 확인되었다.

[관계기관 의견]

체육회는 향후 내부 임·직원에게 외부강의 사전 신고에 대하여 안내하며, 정기적으로 외부강의에 대한 점검 및 관리를 강화할 예정이라고 답하였다.

[조치할 사항] 서울특별시체육회장은

관련 부서로 하여금

- ① 임직원의 외부강의 시 사전 신고를 의무화하도록 안내하며
- ② 외부강의신고에 대한 정기점검을 통해 공직기강을 확립하여 주시기 바랍니다.

(통보)

[일련번호: 3]

대한체육회

기관주의·시정·통보

[제 목] 징계 기구 운영에 관한 사항
[기관·부서명] 서울특별시체육회
[내 용]

서울특별시체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 「정관」 제38조 및 「스포츠공정위원회 규정(이하 ‘관련 규정’이라 한다)」에 따라 체육회 및 회원단체의 ‘정관 및 규정 관리’, ‘포상 또는 징계’, ‘임원의 연임 제한 예외 심의’ 등의 목적 달성을 위하여 스포츠공정위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 구성·운영하고 있다.

체육회의 관련 규정은 대한체육회의 「스포츠공정위원회 규정」에 따라 제·개정하여야 하며, 체육회의 관련 규정이 대한체육회의 「스포츠공정위원회 규정」과 상이할 경우 대한체육회 「스포츠공정위원회 규정」을 우선하여 따르도록 되어 있다. 그리고 체육회 관련 규정 제42조⁶⁾에 따라 산하 회원종목단체와 회원구체육회에 대해서도 상기와 같이 체육회 관련 규정을 따라 제·개정하여야 하며 규정이 상이할 경우 체육회 규정이 우선·적용된다.

한편, 체육회 위원회의 징계업무와 관련하여 관련 규정이 정하고 있는 것을 확인해 보면 제31조 제1항⁷⁾에 따라 [표 1]의 사항은 감경할 수 없으며, 각 징계별 양정 기준은 관련 규정의 제31조 제2항⁸⁾에 따라 별표 1에서 정하고 있으며 감

6) 제42조(규정 제·개정) ① 회원종목단체 및 회원구체육회는 이 규정에 따라 해당 단체의 위원회 규정을 제·개정하여야 한다. <개정 2023. 2. 14.>

② 체육회의 이 규정은 회원종목단체 및 회원구체육회의 규정에 우선하며, 해당 단체가 규정을 이 규정에 맞게 제·개정하지 아니하여 해당 규정과 이 규정이 상이할 때에는 반드시 이 규정을 따라야 한다. <개정 2023. 2. 14.>

7) 제31조(징계의 정도 결정) ① 위원회가 징계사건을 심사함에 있어서 징계혐의자의 비위 유형 및 정도, 비위의 정도 및 과실의 경중, 공적(功績), 적극행정, 그 밖의 정상을 참작할 수 있다. 다만, 징계 사유가 별표 1 제1호, 제2호, 제4호부터 제9호에 해당하는 경우는 감경할 수 없으며, 포상 관련 공적(功績)에 대한 감경은 그 상이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우에 한하여 별표 3에 따라 할 수 있다. <개정 2022. 4. 15., 2023. 2. 14.>

경할 수 없는 징계를 포함한 중대 비위에 대해 최소 양정 기준으로 정리하면 [표 2]와 같았다.

[표 1] 서울특별시체육회 스포츠공정위원회 규정 중 감경할 수 없는 사항

⑤ 다음 각 호의 경우에는 제1항에도 불구하고 징계를 감경할 수 없다. 1. 직무와 관련한 금품수수(金品授受) 비위 및 횡령·배임 2. 체육 관련 입시 비리 3. 폭력·성폭력 4. 승부조작, 편파판정	[별표 1] 위반행위별 징계기준(제31조제2항 관련) 1. 단체 및 대회 운영과 관련한 금품수수 2. 단체 및 대회 운영과 관련한 횡령·배임 4. 승부조작, 편파판정 5. 체육 관련 입학 비리 6. 폭력 7. 성폭력(성추행, 성희롱 등 행위 중 매우 중대한 경우 포함) 8. 성추행 등 행위(7호에 해당하지 않는 성추행 등 행위) 9. 성희롱 등 행위(7, 8호에 해당하지 않는 성희롱 등 행위)
관련 규정 2022.4.15. 개정본 기준 (제32조 제5항)	관련 규정 2023.2.14. 개정본 기준 ([별표 1] 제1호, 제2호, 제4호부터 제9호)

자료: 서울특별시체육회 제출자료 재구성

[표 2] 서울특별시체육회 스포츠공정위원회 규정 내 징계별 최소 양정 기준⁹⁾

- 금품수수 : 1년 이하의 출전정지 또는 1년 이상 2년 이하의 자격정지, 감봉, 강등 - 횡령·배임 : 1년 이하의 출전정지 또는 2년 이하의 자격정지, 감봉, 강등 - 폭력 : 3개월 이상 1년 이하의 출전정지 또는 3개월 이상 1년 이하의 자격정지 - 성폭력 : 제명 - 성추행 : 6개월 이상 1년 이하의 출전정지 또는 1년 이상 3년 이하의 자격정지 - 성희롱 : 3개월 이상 1년 이하의 출전정지 또는 3개월 이상 1년 이하의 자격정지 - 음주운전 : 1년 이하의 출전정지, 1년 이상 5년 이하의 자격정지
--

자료: 서울특별시체육회 제출자료 재구성

또한, 관련 규정 제37조¹⁰⁾에 따라 체육회 소속 종목단체 또는 구체육회 위원회가 징계 의결한 사항을 체육회가 보고 받도록 되어 있으며, 이를 포함해 체육회 위원회가 징계한 사항을 관련 규정 제39조의²¹¹⁾에 따라 대한체육회에 보고 및 징

8) 제31조(징계의 정도 결정) ② 위원회(종목위원회, 구위원회를 포함한다)는 제25조제1항제1호부터 제6호 및 제7호의2부터 제8호(이에 준하는 위반행위를 포함한다)까지에 해당하는 위법 또는 부당한 사실이 있다고 인정될 경우, 별표 1에 따라 징계한다. <개정 2022. 4. 15.>

9) 감사대상 기간 중 두 차례 관련 규정이 개정되고 공통으로 해당되는 사항을 발체함

10) 제37조(징계의 보고) 제33조에 따라 종목위원회 또는 구위원회가 심의하여 징계의결한 사항은 지체 없이 체육회에 보고하여야 하며, 구종목단체 및 동체육회 위원회가 징계의결한 사항에 대해서는 회원구체육회가 체육회에 보고한다. <개정 2022. 4. 15., 2023. 2. 14.>

11) 제39조의2(징계관리시스템 등록·관리 등) 체육회, 회원종목단체 및 회원구체육회는 각 위원회의 건책 이상의 징계 결정사항을 징계관리시스템에 지체 없이 등록하고 관리하여야 한다. <개정 2023. 2. 14.>

계관리시스템(견책 이상)에 등록·관리하고 있었다.

뿐만 아니라, 체육회 위원회는 관련 규정 제34조 제6항¹²⁾에 따라 체육회 소속 종목단체 및 구체육회 위원회가 보고한 징계 의결 사항 중 양정 기준에 위배되거나 부당하다고 판단하는 경우 재심의 신청이 없더라도 직권으로 재심의를 결정하거나 해당 위원회에 재심의를 요구할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서 체육회는 징계 심의를 함에 있어 관련 규정에 의거하여 비위의 종류와 정도, 과실의 경중에 따라 최소 양정기준¹³⁾을 준수하여 징계 의결하여야 하며, 공적(功績) 등 정상 참작할 내용이 있더라도 관련 규정에 따라 감경할 수 없는 중대 비위행위를 정하고 있기에 해당 징계는 양정 기준을 지켜야 한다.

그리고 체육회 소속 종목단체 및 구체육회 위원회가 양정 기준에 위배 되는 징계 결과를 보고하는 경우 규정을 준수하도록 재심의 요구하는 등 지도·관리해야 할 의무가 있다.

또한 징계의 감경을 정할 때에도 관련 규정에 따라 감경할 수 있는 사유인 공적(功績) 또는 수사기관의 불기소 결정 등이 있는 경우에 감경할 수 있으며, 그 외의 기타 사항의 대해서도 관련 규정의 [별표 314]의 감경 기준에 맞도록 징계를 감경하여야 한다.

그러나 감사대상 기간 중 체육회 및 회원단체가 위원회를 통해 징계 심의한

12) 제34조(재심의 신청 등) ⑥ 위원회는 종목위원회 및 구위원회에서의 징계가 이 규정 양정기준에 위배되거나 심히 부당하다고 판단하는 경우에는 재심의 신청이 없더라도 권한으로 재심의를 결정하거나 해당 위원회에 재심의를하도록 요구해야 한다. 이 경우 해당 위원회는 1개월 내에 위원회를 소집·처리하여 그 결과를 보고해야 한다.

13) 제31조(징계의 정도 결정) ① 위원회가 징계사건을 심사함에 있어서 징계혐의자의 비위 유형 및 정도, 비위의 정도 및 과실의 경중, 공적(功績), 적극행정, 그 밖의 정상을 참작할 수 있다. 다만, 징계 사유가 별표 1 제1호, 제2호, 제4호부터 제9호에 해당하는 경우는 감경할 수 없으며, 포상 관련 공적(功績)에 대한 감경은 그 상이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우에 한하여 별표 3에 따라 할 수 있다. <개정 2022. 4. 15., 2023. 2. 14.>

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장
2. 서울특별시장 및 장관 이상의 표창
3. 체육회 및 대한체육회 회장의 표창

제32조(확정된 징계의 구체 등) ① 제31조 및 제34조에 따라 징계가 확정된 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어 징계를 받은 자가 구제 신청을 한 경우, 위원회는 그 의결로 별표3에 따라 징계를 감경하거나 해지 또는 취소할 수 있다.

1. 삭제 <2022. 4. 15.>

2. 삭제 <2022. 4. 15.>

3. 혐의에 대한 수사기관의 불기소 결정(혐의 없음, 죄가 안 됨으로 한정한다)이 확정되었거나 법원의 무죄판결이 확정된 경우

14) 처분요구서상 [별표 1] 참고

결과를 [표 3]과 같이 확인해보면 징계 종류별로 최소 양정 기준에 맞지 않게 징계를 의결¹⁵⁾하거나, 감경할 수 없는 징계를 감경하고, 징계 감경을 하면서 징계 감경기준에 맞지 않는¹⁶⁾ 감경된 징계를 의결한 것을 확인할 수 있었으며, 일부 징계건의 감경 사유로 제시된 학교 및 교육청 등의 징계는 해당 징계처분이 징계관리시스템에 기록되거나 체육계에서 적용되는 사례¹⁷⁾는 아닐뿐더러 소속 경기인(체육 관계자)의 관리·감독 의무 및 징계 책임을 학교 또는 교육청에 전가 하는 것으로 판단될 여지가 있다.

[표 3] 2022~2023년 서울특별시체육회 및 회원단체 징계 현황 일부 발췌

직위	성명	1차심의	2차심의	징계사유	처분결과		최종 징계일	징계 양정기준과 실제 처분이 다른 사유	부적정 사유
					1차	2차			
지도자	가	회원종목		폭력	견책		20230116	코치에 대한 인권 교육 이수 처분 강화	양형 기준 미준수
지도자	나	회원종목		폭력, 기타	견책		20230620	언행 및 지도에 주의를 요하는 징계 의결	양형 기준 미준수
지도자	다	체육회		폭력, 기타	정직 1개월		20231207	해당지도자 (체육훈장)의 포상경력을 적용하여 의결	양형 기준 미준수, 감경불가
지도자	라	회원종목		금품수수,직권남용/ 직무태만,폭력,기타	견책		20230825	교육청으로부터 정직 3개월에 적용하여 감경	양형 기준 미준수, 감경불가
지도자	마	회원종목		금품수수,직권남용/ 직무태만,폭력,기타	출전정지 1개월		20230825	교육청으로부터 정직 3개월에 적용하여 감경	감경불가
지도자	바	회원종목		폭력	견책		20231023	학교장 징계처분 적용을 고려하여 징계 의결	양형 기준 미준수, 감경불가
지도자	사	회원종목		폭력	견책		20231023	음주소란행위가 우발적, 경미하여 의결함	양형 기준 미준수
지도자	아	회원종목		폭력	견책		20230126	피해자가 처벌을 원치 않음	양형 기준 미준수
지도자	자	회원종목		성희롱	출전정지 1개월		20220109	성희롱 등 행위 징계기준에 의거 의결함	양형 기준 미준수
선수	차	회원종목	체육회	폭력	견책	견책	20220525	가담 및 가해의 정도가 경미 하다고 판단 징계의결	양형 기준 미준수
선수	타	회원종목	체육회	폭력	견책	견책	20220525	학폭위 및 행심위의 결정 처분 받고 모든 협의 인정 및 반성함	양형 기준 미준수
지도자	카	회원종목		폭력	자격정지 1개월		20220928	학운위에서 정직 1개월 및 포상관련 공적 적용	양형 기준 미준수,

15) 주요 비위행위에 대한 징계의 경우 최소 징계기준에 견책이 없으나 견책 또는 최소 기준에 미달하는 징계를 의결

16) 징계감경은 포상 등으로 한정하고 있으며, 징계 수위 결정 시 과실의 경중, 그 밖의 사항을 검토하더라도 징계 종류에 따른 최소 기준에 준하는 징계를 처분한 뒤 감경 기준을 적용하여야 함

17) 자격정지 및 정직 등을 예로 들면, 해당 학교 또는 교육청에서 활동은 정지되나 다른 지역 학교·학원 등의 활동은 계속 할 수도 있으며, 학교 및 교육청 징계는 체육인 징계관리시스템에 등록되지 않는 징계로 향후 체육계 활동에 영향이 미치지 않음

								반영	감경불가
지도자	파	회원종목		폭력	출전정지 2개월		20220105	교육청 정직 3개월 처분 후 퇴사	양형 기준 미준수, 감경불가
지도자	하	회원종목		음주운전/음주 소란,기타	견책		20220531	해당 종목의 재량권으로 징계 의결	양형 기준 미준수
지도자	거	회원종목		금품수수, 기타	견책		20220531	해당종목은 견책 통보 추후 학운회 개최 징계결정	양형 기준 미준수
지도자	너	회원종목		금품수수, 기타	견책		20220531	해당종목은 견책 통보 추후 학운회 개최 징계결정	양형 기준 미준수
지도자	더	회원종목		성추행	견책		20220419	학교징계 (자격정지3개월) 후 해당종목 징계 의결	양형 기준 미준수
지도자	러	회원종목		폭력	견책		20220419	학교징계 (계약해지) 후 해당종목 징계 의결	양형 기준 미준수

자료: 서울특별시체육회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

체육회는 회원단체 및 구체육회에 각 징계별 양정기준에 의거 스포츠공정위원회가 개최 될 수 있도록 지도·감독하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 서울특별시체육회장은

체육회 스포츠공정위원회에서 관련 규정에서 정하는 각 징계별 양정 기준에 적합한 징계 심의를 하도록 스포츠공정위원회를 운영·지도·감독하시기 바라며, (시정)

징계 감경할 수 없는 중대 비위가 부적절하게 감경되는 일이 없도록 주의하시고, (기관주의)

체육회 회원단체의 스포츠공정위원회가 징계별 최소 양정 기준에 맞지 않는 징계를 의결하거나, 감경할 수 없는 중대 징계를 감경하거나, 징계를 감경하면서 그 기준에 맞지 않도록 감경한 결과를 보고 받는 경우 재심의를 요구 하는 등의 지도 관리 의무를 충실히 이행하시기 바랍니다. (통보)

스포츠공정위원회 규정 각 개정본 [별표 3] 발췌

2022.4.15. 개정본

징계의 감경기준(제32조제1항 관련)

제31조 및 제34조에 따라 확정된 징계	제32조제1항에 따라 감경 가능한 징계
제명	자격정지 (자격정지 5년 이상 10년 이하)
해임	자격정지 (자격정지 3년 이상 7년 이하)
자격정지	자격정지 (확정된 자격정지 기간의 2분의 1 범위 내에서 감경)
출전정지	출전정지 (확정된 출전정지 기간의 2분의 1 범위 내에서 감경)
견책	불문

징계의 감경기준(제31조제1항, 제32조제1항 관련)

제31조 및 제34조에 따라 인정 또는 확정된 징계	제31조제1항 및 제32조제1항에 따라 감경 가능한 징계
제명	해임
해임	자격정지 (자격정지 3년 이상 7년 이하)
자격정지	자격정지 (인정 또는 확정된 자격정지 기간의 2분의 1 범위 내에서 감경)
출전정지	출전정지 (인정 또는 확정된 출전정지 기간의 2분의 1 범위 내에서 감경)
강등	감봉
감봉	견책
견책	불문